



REFORMA TRIBUTÁRIA

Com base na LC nº 214/2025
(ATUALIZADA conforme LC nº 227/2026) ✓

“AD AUGUSTA PER ANGUSTA”

APOSTILA 11

Versão 11/02/2026

SUMÁRIO

SEÇÃO 1: Comitê Gestor do IBS (CGIBS).....	3
Comitê Gestor do IBS.....	4
SEÇÃO 2: Conselho Superior do CGIBS.....	5
Conselho Superior do CGIBS.....	6
Perfil, Requisitos e Mandato dos Membros.....	7
Regras Transitórias.....	8
SUBSEÇÃO 2.1: Instalação do Conselho Superior.....	9
Instalação, Estrutura e Financiamento do CGIBS.....	10
Financiamento da Instalação do CGIBS.....	11
Garantias do Ressarcimento.....	11
Fiscalização pelo TCU.....	11
Verificação da Aplicação Prática das Regras do CGIBS em 2025.....	12
Caderno De Questões.....	13

Apostila 11: Comitê Gestor do IBS (CG-IBS)

Esta apostila apresenta o Comitê Gestor do IBS (CGIBS), criado para administrar, fiscalizar e regulamentar o IBS de forma unificada entre Estados, Municípios e o Distrito Federal. Você vai entender sua estrutura, as competências do Conselho Superior e as etapas de instalação e financiamento previstas em lei, essenciais para garantir a aplicação uniforme do IBS em todo o país.

SEÇÃO 1:

Comitê Gestor do IBS (CGIBS)

A criação do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (CGIBS) **decorre diretamente da EC nº 132/2023**, que instituiu o IBS como tributo compartilhado entre Estados, Municípios e o Distrito Federal. Como vimos na **Apostila 3**, essa Emenda Constitucional determinou a criação de um órgão nacional responsável por administrar o novo imposto, de forma coordenada entre os Entes Federativos.

→ Coube à Lei Complementar nº 214/2025 regulamentar essa previsão, **instituindo formalmente o CGIBS como Entidade Pública Autônoma**, com estrutura própria, sede no Distrito Federal, e atribuições voltadas à gestão, fiscalização, cobrança e regulamentação do IBS. O CGIBS será essencial para garantir a uniformidade e a efetividade da arrecadação do novo imposto.



- ☐ Compreender a **finalidade constitucional e legal** do CGIBS
- ☐ Identificar **como e quando o comitê foi instituído**
- ☐ Conhecer a **estrutura funcional** do órgão (sede, composição, independência)
- ☐ Entender as **atribuições principais** do Comitê Gestor do IBS



Comitê Gestor do IBS

O Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (CGIBS) é uma **ENTIDADE PÚBLICA com caráter Técnico e Operacional sob Regime Especial**, que atua sob regime jurídico especial, sendo responsável pela **Condução Administrativa do IBS de forma especializada e funcional**. (LC nº 214/25, art. 480)

💡 Sua criação decorre da EC nº 132/2023, conforme vimos na Apostila 3, que previu um órgão nacional para administrar o IBS. Coube à LC nº 214/2025 concretizar essa previsão e detalhar seu funcionamento.

Prazo de Instituição (art. 480, caput)	O CGIBS foi instituído até 31 de dezembro de 2025 como uma estrutura TRANSITÓRIA . ⚠️ O CGIBS, instituído pela LC nº 214/2025, tinha vigência prevista até 31 de dezembro de 2025, conforme a norma original. No entanto, como veremos adiante, a LC nº 227/2026 estabeleceu hipóteses específicas de prorrogação desse prazo, a depender do caso .
Independência Funcional (art. 480, caput)	O CGIBS possui INDEPENDÊNCIA em quatro esferas: • Financeira • Técnica • Administrativa • Orçamentária Mnemônico: F.A.T.O. Essa independência garante que o Comitê exerça suas funções com autonomia, sem sofrer interferência externa, mantendo a imparcialidade na gestão do IBS.
Sede e Foro (art. 480, caput)	O CGIBS tem sede e foro no Distrito Federal , <i>centralizando sua atuação administrativa e decisória em âmbito nacional</i> .
Ausência de Subordinação (art. 480, §1º)	A ATUAÇÃO DO CGIBS É LIVRE de qualquer vinculação, tutela ou subordinação hierárquica a Órgãos da Administração Pública . 💡 Essa regra reforça a autonomia federativa e a imparcialidade do Comitê , essencial para gerenciar um tributo compartilhado por diferentes Entes.
Prazo para Cobrança Administrativa (art. 480, §2º)	O Regulamento único do IBS definirá um prazo máximo de 12 meses para a Cobrança Administrativa de Créditos Tributários , <i>contados da Constituição Definitiva do Crédito</i> . ↳ Passado esse prazo, o processo será ENVIADO à Procuradoria competente para Cobrança Judicial ou Extrajudicial . Ex.: A empresa Coringa Brinquedos, com sede em São Paulo/SP, deixou de pagar R\$5 mil de IBS em 2026. O crédito foi formalizado em 10 de março. A Administração Tributária tentou cobrar o valor por via administrativa, mas não teve sucesso até março de 2027. Após esse prazo, o CGIBS encaminhou o caso à Procuradoria do Estado de São Paulo para iniciar a cobrança judicial da dívida. 💡 Isso cria um limite objetivo para a atuação do Fisco e evita inércia na cobrança.
Atuação Integrada com a RFB e PGFN (art. 480, §3º)	O CGIBS poderá implementar Soluções Integradas com a : • Receita Federal do Brasil (RFB) • Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 💡 O objetivo é integrar os sistemas e ações do CGIBS, da RFB e da PGFN para evitar duplicidade de esforços, padronizar procedimentos e tornar mais eficiente a administração e a cobrança do IBS e da CBS em todo o país.
Normas Conjuntas IBS + CBS	As Normas comuns ao IBS e à CBS, previstas no Regulamento Único do IBS , serão APROVADAS por Ato Conjunto do CGIBS e do Poder Executivo Federal . (art. 480, §4º) 💡 Exemplo claro do modelo Dual de IVA: dois tributos, mas com pontos de integração normativa.
Conformidade Tributária e Autorregularização (art. 480, §5º)	O Regulamento Único do IBS trará regra de : • Conformidade tributária • Orientação ao contribuinte • Autorregularização • Tratamento diferenciado para quem aderir a Programas de Conformidade Mnemônico: C.O.A.T. 💡 A ideia é incentivar o bom comportamento fiscal, oferecendo condições mais vantajosas aos contribuintes que agem de forma correta, transparente e colaborativa, reduzindo o risco e o custo da fiscalização para o Fisco.
Licitações e Contratações	O CGIBS SEGUIRÁ as Normas Gerais de LICITAÇÃO e CONTRATAÇÃO aplicáveis à Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional da União, Estados, DF e Municípios . (art. 480, §6º) 💡 O Comitê está sujeito ao regime jurídico público, respeitando seus princípios.
Princípio da Publicidade	O CGIBS OBSERVARÁ o princípio da PUBLICIDADE , mediante veiculação de seus atos normativos, PREFERENCIALMENTE por meio eletrônico, disponibilizado na internet . (art. 480, §7º) 💡 Transparência total: o Contribuinte deve ter acesso fácil e rápido às decisões do Comitê.

SEÇÃO 2:

Conselho Superior do CGIBS

Nesta seção, veremos a estrutura, a composição e as regras de funcionamento do Conselho Superior do CGIBS, **instância máxima de deliberação do Comitê Gestor do IBS.**

- Previsto na LC nº 214/2025 e regulamentado com ajustes pela LC nº 227/2026, o Conselho Superior é o **órgão responsável por tomar as decisões centrais do CGIBS**, garantindo a governança colegiada e paritária entre Estados, Municípios e o Distrito Federal.
- Seu modelo de composição **busca refletir o pacto federativo, conciliando representatividade política com critérios técnicos e populacionais.**
- Também conheceremos as **regras transitórias aplicáveis durante o funcionamento provisório do CGIBS.**

TABELAS DA SEÇÃO

- ♦ Conselho Superior do CGIBS
- ♦ Regras Específicas para os Representantes Municipais
- ♦ Perfil, Requisitos e Mandato dos Membros
- ♦ Regras Transitórias



- ☐ Entender **o que é** o Conselho Superior e **sua função** dentro do CGIBS
- ☐ Saber **quem compõe** o Conselho e como os membros são escolhidos
- ☐ Conhecer as **regras de funcionamento** e como ocorrem as votações
- ☐ Diferenciar a **estrutura provisória** da **estrutura definitiva** do Conselho
- ☐ Identificar os **tipos de quóruns** exigidos para cada tipo de decisão
- ☐ Compreender como a **paridade** entre Estados e Municípios é mantida
- ☐ Fixar os **prazos** e **etapas de transição** previstos na legislação

Conselho Superior do CGIBS

(LC nº 214/25, art. 481)

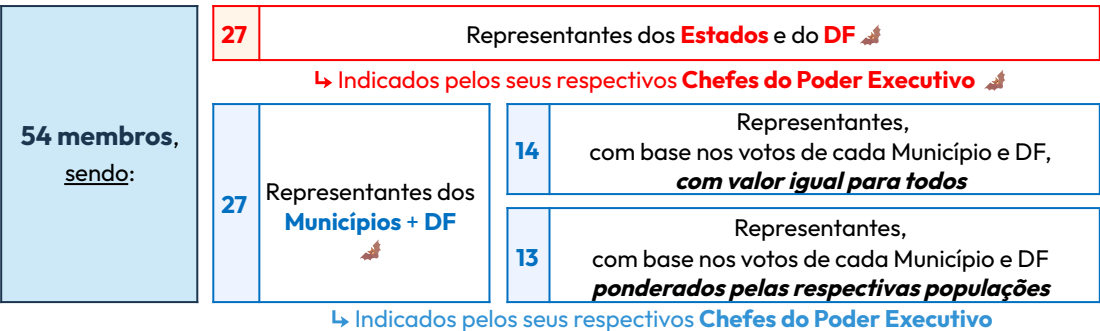


O Conselho Superior do CGIBS é a **INSTÂNCIA MÁXIMA DE DELIBERAÇÃO** responsável por **tomar as decisões centrais do Comitê Gestor**. Ele garante a **governança colegiada e paritária** do IBS, refletindo o **pacto federativo entre Estados, Municípios e Distrito Federal**.

Composição Paritária

(art. 481, I, II e §1º)

O Conselho Superior é formado por **54 membros TITULARES**, com **54 SUPLENTEs**, assim distribuídos:



💡 O modelo de composição do Conselho Superior garante o **equilíbrio federativo**, dando **peso igual a Estados e Municípios nas decisões**. Ao mesmo tempo, a forma de escolha dos representantes municipais combina **voto igualitário** e **voto ponderado pela população**, o que permite conciliar a representatividade política entre os Entes com a realidade demográfica do país.

Foro Judicial Competente

(art. 481, §12)

O **Foro competente** para **ações judiciais relativas ao processo eleitoral do Conselho** é o da **Comarca de Brasília/DF**.

💡 Essa definição garante coerência institucional: o **foro judicial acompanha a Sede Administrativa do Comitê**, conforme explicado na tabela anterior, permitindo decisões uniformes, maior segurança jurídica e evitando disputas em diferentes Estados.

Regras Específicas para os Representantes Municipais

Instalação Provisória

(art. 481, §5º) 🗒️

Para a instalação provisória do CGIBS, **os representantes municipais serão INDICADOS diretamente por:**

- **Confederação Nacional de Municípios (CNM)**
↳ Indica os **14 representantes** escolhidos por **voto igualitário**.
- **Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP):** 13 membros de voto ponderado
↳ Indica os **13 representantes** escolhidos por **voto ponderado pela população**.

💡 Essa regra foi **alterada pela LC nº 2272/2026**, que autorizou, de forma excepcional e transitória, a **indicação direta para evitar atrasos no início de funcionamento do Comitê**.

Limite por Município

(art. 481, §4º) 🗒️

Cada Município poderá indicar **apenas 1 representante**, seja **titular ou suplente**, **VEDADA qualquer duplicidade**.

Ex.: O Município de Campinas/SP poderá participar indicando um titular ou um suplente, mas não ambos, e não pode figurar duas vezes na composição da representação municipal.

Chapa Única por Município

(art. 481, §5º, I)

Os **nomes indicados e seus respectivos Municípios** devem compor **1 única chapa**, sendo **VEDADA a participação do mesmo Município em mais de uma chapa**.

Ex.: Se Juiz de Fora/MG integrar a chapa de voto igualitário (14), não poderá estar também na chapa de voto ponderado (13).

Suplência Obrigatória e Distinta

(art. 481, §5º, II)

Cada membro titular deverá contar com **2 suplentes**, obrigatoriamente de **Municípios diferentes entre si e distintos do titular**.

Ex.: Se o Município de Pelotas/RS for indicado como titular, os dois suplentes devem ser de Municípios diferentes: por exemplo, o 1º suplente de Bagé/RS e o 2º suplente de Santa Maria/RS. Nenhum dos três pode ser do mesmo Município.

Substituição Automática

Em caso de impossibilidade de atuação do titular, o **1º suplente ASSUME IMEDIATAMENTE**.

(art. 481, §5º, III)

Sistema de Votação das Chapas

Vence a chapa que **obtiver mais de 50% dos votos válidos**. (art. 481, §5º, IV)

↳ **Se nenhuma alcançar esse percentual**, haverá **2º turno** entre as duas mais votadas. (V)

↳ **No 2º turno**, vence a chapa com **maioria simples**.

Aprovação Interna e Publicidade

As indicações da CNM e da FNP DEVEM ser aprovadas previamente em suas instâncias máximas de deliberação, com ampla publicidade e participação assegurada de Municípios não associados. (art. 481, §5º, VI)

Substituição por Inércia da Associação (art. 481, §5º-A)	Se uma das associações não apresentar suas indicações até 31/10/2025, a outra Associação poderá realizar as indicações integralmente, evitando paralisação do Conselho. (art. 481, §5º-A) 💡 Essa regra funciona como um plano B automático. Se, por exemplo, a FNP não cumprir o prazo, a CNM pode preencher as 27 vagas de forma integral, garantindo o funcionamento do CGIBS.
Vedação à Dupla Representação (art. 481, §11)	É PROIBIDO que um mesmo Município indique representantes simultaneamente para o grupo: • 14 representantes (voto igualitário) E • Dos 13 representantes (voto ponderado). 💡 Essa regra evita que um Município concentre poder nas duas formas de votação, preservando o equilíbrio federativo entre Municípios de diferentes portes.

Perfil, Requisitos e Mandato dos Membros

(LC nº 214/25, art. 482)

Perfil Geral dos Membros (art. 482, caput)	Os membros do Conselho Superior do CGIBS serão escolhidos dentre cidadãos de reputação ilibada e de notório conhecimento em Administração Tributária, observado o seguinte: 💡 A exigência busca garantir que a gestão do IBS seja feita por pessoas capacitadas, éticas e experientes, fortalecendo a legitimidade técnica do CGIBS.
Requisitos dos Membros	
Representantes dos Estados e do DF (art. 482, I)	Os Estados e do DF representação titular será exercida pelo: • Secretário de Fazenda, Finanças, Tributação, OU • Outro cargo equivalente, que represente a autoridade máxima da Administração Tributária do respectivo Estado ou do Distrito Federal. Ex.: No Estado de Pernambuco, o Secretário da Fazenda é o representante natural no Conselho Superior.
Representantes do Municípios e do DF (art. 482, II)	A representação dos Municípios e do DF devem atender aos seguintes critérios: ✓ Não podem ter vínculo hierárquico com outra Esfera Federativa. Ex.: Município subordinado ao Estado. ✓ Devem cumprir PELO MENOS UM dos Requisitos abaixo: A. Ser Secretário Municipal de Fazenda, Finanças ou equivalente. B. Ter ao menos 10 anos de experiência na Administração Tributária Municipal. C. Ter exercido por 4 anos cargo de direção, chefia ou assessoramento na área tributária do Município. 💡 Isso evita conflitos de interesse e assegura experiência prática na Administração Tributária local.
Requisitos Cumulativos (E, M e DF) (art. 482, §1º)	TODOS os membros (Estados, Distrito Federal e Municípios) devem, obrigatoriamente: ✓ Ter formação de Nível Superior compatível com o cargo. ✓ NÃO ESTAREM enquadrados nas hipóteses de Inelegibilidade da LC nº 64/1990 (arts. 1º, I, "a" a "q"). 💡 Esse critério impede que pessoas sem preparo técnico ou com impedimentos legais assumam funções estratégicas no Conselho, o que reforça a integridade institucional, garante maior credibilidade às decisões do CGIBS e reduz o risco de conflitos de interesse ou má gestão.
Mandato, Substituição e Suplência	
Prazo do Mandato (art. 482, §2º)	Os membros do Conselho Superior serão nomeados para exercer a função durante o período de vigência do CGIBS provisório, conforme as regras já explicadas na tabela Comitê Gestor do IBS (CGIBS) (caput do art. 480).
Substituição ou Destituição (art. 482, §2º, III)	Os membros podem ser SUBSTITUÍDOS ou DESTITUÍDOS nos seguintes casos: • Renúncia: O próprio membro solicita formalmente seu desligamento do cargo no Conselho. • Condenação Judicial com Trânsito em Julgado: Perda da função quando houver sentença definitiva em ação judicial que impeça o exercício da função pública. • Pena de Demissão em Processo Administrativo Disciplinar: Afastamento obrigatório em caso de infração funcional grave, após conclusão de processo administrativo. 💡 Essas hipóteses busca garantir que apenas pessoas em plena regularidade jurídica e funcional permaneçam exercendo o cargo no Conselho.
Suplência (art. 482, §3º)	O suplente substituirá o titular em suas ausências e seus impedimentos, na forma do Regimento Interno.
Vacância (art. 482, §4º)	Em caso de vacância, a função será exercida pelo respectivo suplente durante o período remanescente. ↳ EXCETO nos casos de substituição.

💡 As regras que você verá abaixo foram incluídas pela LC nº 227/2026 com o objetivo de prorrogar a atuação do CGIBS provisório, assegurar a continuidade da sua estrutura e disciplinar a transição para o CGIBS definitivo. Essas medidas **garantem segurança jurídica e operacional ao processo de transição do novo sistema tributário**.

Regras Transitórias

(Art. 482-A incluído pela LC nº 227/2026) ✎

Aplicação Limitada	As regras dos arts. 480 a 482 (já explanadas nas tabelas acima) APLICAM-SE SOMENTE ao CGIBS Provisório (art. 480 tratado na tabela Comitê Gestor do IBS).
	💡 Esse artigo confirma que todas as normas atuais sobre o CGIBS (composição, funcionamento, mandato) são transitórias , valendo somente para a fase provisória. O Comitê definitivo terá suas próprias regras, a serem criadas em nova lei complementar (como o PLP nº 108/2024).
Prorrogação dos Mandatos até 31/03/2027	<u>Os mandatos dos representantes Municipais indicados de forma excepcional para a instalação do CGIBS provisório</u> (§§ 2º, 5º e 5º-A do art. 481) SE ESTENDEM até 31 de março de 2027 .
	💡 Embora o CGIBS tenha sido instituído até 31/12/2025, esse parágrafo prorroga o mandato dos membros municipais indicados pela CNM e FNP até março de 2027, garantindo continuidade na gestão durante a transição .
Contingência para a Primeira Eleição	<u>Se CNM e FNP NÃO APROVAREM e PUBLICAREM o Regulamento Eleitoral até 31 de janeiro de 2027, caberá ao CGIBS disciplinar e conduzir a primeira eleição</u>
	💡 Essa regra impede que a inércia ou atraso das associações municipais paralise o funcionamento do Comitê . Se elas não cumprirem o prazo, o próprio CGIBS organizará o processo eleitoral, garantindo que o Conselho Superior seja renovado conforme o previsto.

SUBSEÇÃO 2.1:

Instalação do Conselho Superior

Nesta subseção, veremos **como foi estruturado o processo de instalação, organização provisória e financiamento** inicial do CGIBS, conforme previsto na LC nº 214/2025 e complementado pela LC nº 227/2026.

- Serão apresentados os **prazos legais para a indicação e posse dos membros do Conselho Superior**, as **regras para sua primeira eleição interna**, e as **providências exigidas até a implantação completa do Comitê definitivo**.
- Também estudaremos **como a União está financiando** a fase de implantação por meio de operação de crédito com recursos repassados até 2028, e quais são as garantias exigidas do CGIBS para devolução e prestação de contas.
- Por fim, uma tabela prática permite verificar **o que já ocorreu em 2025** com base nas regras previstas em lei.

TABELAS DA SUBSEÇÃO

- ◊ Instalação, Estrutura e Financiamento do CGIBS ⚠
- ◊ Financiamento da Instalação do CGIBS ⚠
- ◊ Verificação da Aplicação Prática das Regras do CGIBS em 2025



- ☐ Memorizar os **prazos legais de instalação** do Conselho Superior do CGIBS.
- ☐ Entender **como são escolhidos o Presidente e os Vice-Presidentes** do Conselho.
- ☐ Compreender a regra de **Comunicação Oficial ao Governo Federal**.
- ☐ Entender o funcionamento da **Gestão Provisória e da Infraestrutura inicial** do CGIBS.
- ☐ Compreender o modelo de **Financiamento da União e as Garantias de Ressarcimento**.
- ☐ Identificar as **etapas já cumpridas em 2025**, conforme previsto na lei..

Instalação, Estrutura e Financiamento do CGIBS

Instalação do Conselho Superior

Prazo para Instalação (art. 483)	O Conselho Superior do CGIBS deverá ser INSTALADO em até 120 dias a partir da data de publicação desta Lei Complementar. 💡 O prazo visa garantir que o Comitê esteja estruturado rapidamente, com base legal já vigente, para viabilizar a administração do IBS ainda na fase de transição.
Indicação dos Membros (art. 483, §1º, I)	A INDICAÇÃO dos membros titulares e suplentes deve ocorrer em até 90 dias, com publicação no Diário Oficial da União (DOU): ↳ Estados e DF: indicados pelos Chefes do Executivo ↳ Municípios e DF: indicados via CNM e FNP (§§ 2º, 4º e 5º do art. 481). (art. 483, §1º, I, b) ✍️ 💡 A indicação formal e tempestiva é essencial para que a posse e a instalação oficial do Conselho não sofram atrasos.
Posse dos Membros (art. 483, §1º, II)	Para a primeira gestão do Conselho Superior do CGIBS, a POSSE dos indicados como membros titulares e suplentes considera-se ocorrida: • No 1º dia útil da 2ª semana após a publicação de todos os nomes no DOU, <u>OU</u> • No prazo final de 120 dias, caso nem todos os nomes tenham sido publicados até lá. 💡 Essa dupla previsão garante a posse mesmo que haja atraso pontual de alguns Entes, evitando que um impasse impeça o início das atividades do CGIBS.

Direção e Comunicação Institucional

Presidência (art. 483, §1º, III)	Os membros titulares do Conselho Superior do CGIBS ELEGERÃO entre si: • Presidente E • 2 Vice-Presidentes do CGIBS 💡 Essa regra existe para garantir que a liderança do CGIBS seja definida pelos próprios Entes que o compõem, preservando o equilíbrio federativo e evitando a imposição de comandos externos sobre a condução do Comitê.
Comunicação ao Governo Federal (art. 483, §1º, IV)	O Presidente do CGIBS COMUNICARÁ ao Ministro de Estado da Fazenda a instalação do Conselho Superior do CGIBS, indicando a conta bancária destinada a receber o aporte inicial da União mediante operação de Crédito de que trata o tópico Financiamento pela União (art. 484). 💡 Essa comunicação é o marco formal da instalação do Comitê, e condiciona o início dos repasses Federais para estruturação.

Gestão Provisória e Infraestrutura

Despesas Antecipadas e Ressarcimento (art. 483, §2º) ✍️	Até que seja realizado o aporte da União: • As despesas com funcionamento serão arcadas pelo Entes de origem dos membros (Estados e Municípios). ↳ Esses valores serão RESSARCIDOS pelo CGIBS a partir de 2026, com correção pela taxa Selic. 💡 A norma assegura que a estrutura possa operar desde já, sem depender exclusivamente do Orçamento Federal, com garantia de reembolso.
Instalação Após o Aporte da União (art. 483, §3º)	Após o recebimento do aporte da União, o Conselho Superior do CGIBS adotará as providências cabíveis para a instalação e o funcionamento do CGIBS. 💡 A lógica é simples: primeiro entra o recurso, depois a estrutura passa a operar de forma organizada e contínua, com base financeira assegurada.
Gestão Financeira Provisória (art. 483, §4º)	Enquanto o CGIBS NÃO dispuser de um sistema próprio de execução orçamentária, sua Gestão Financeira e Contábil será disciplinada pelo Regimento Interno. 💡 Essa regra permite que o Comitê funcione desde o início, mesmo sem sistemas definitivos, evitando paralisações administrativas.
Uso Temporário de Sistemas de Outros Entes (Siafic) (art. 483, §5º)	Enquanto o CGIBS ainda NÃO TIVER seu próprio Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (Siafic), ele poderá firmar acordos de cooperação técnica com um ou mais Entes Federativos. • Esses acordos servirão para a Disponibilização, o Desenvolvimento, a Customização, a Manutenção e a Hospedagem do Siafic, bem como dos demais sistemas estruturantes necessários ao desempenho de suas funções. ↳ Os custos assumidos pelos Entes que oferecerem esse suporte deverão ser RESSARCIDOS pelo CGIBS, com a devida correção pela taxa Selic, calculada entre a data do pagamento das despesas e a data do reembolso. 💡 Enquanto não possuir sistema próprio, o CGIBS poderá utilizar sistemas de outros Entes por meio de cooperação técnica, ressarcindo os custos com atualização pela Selic, o que permite seu funcionamento imediato sem atrasos.

Financiamento da Instalação do CGIBS

A União FINANCIARÁ A INSTALAÇÃO DO CGIBS por meio de **Operação de Crédito**, no valor de até **R\$3,8 bilhões**, entre 2025 e 2028, conforme cronograma: (art. 484, alterado e incisos incluídos pela LC nº 214/2025) ✎

Ano	Valor (R\$)
2025	R\$600 milhões
	O valor de 2025 será reduzido em 1/12 por mês que se passar até a Comunicação Oficial da Instalação do Conselho. 💡 Como a Comunicação Oficial da Instalação do Conselho ocorreu em setembro de 2025, o valor de R\$600 milhões foi reduzido em 8/12 (referentes aos meses de Janeiro a Agosto), sendo liberados apenas 4/12 do total, ou seja, R\$200 milhões.
2026	R\$800 milhões
2027	R\$1,2 bilhão
2028	R\$1,2 bilhão

💡 Essa regra tem como objetivo **assegurar os recursos financeiros necessários para que o CGIBS seja instalado e comece a funcionar com estrutura adequada**, permitindo a organização administrativa, técnica e operacional do Comitê durante a fase inicial de implementação do IBS.

Parcelamento dos Valores

(art. 484,§1º) ✎

Os valores a serem financiados pela União serão **distribuídos em Parcelas Mensais IGUAIS e SUCESSIVAS**:

↳ **2025**: Da **comunicação oficial** até **Dezembro**.

↳ **2026 a 2028**: em **12 parcelas mensais por ano**.

💡 A União repassará os valores ao CGIBS em parcelas mensais fixas. Em 2025, o pagamento começa em janeiro ou no mês seguinte à comunicação oficial de instalação. Já de 2026 a 2028, os repasses ocorrerão em 12 parcelas por ano.

Condição para Liberação da 1ª Parcela

A 1ª parcela só será liberada após 30 dias da Comunicação Oficial de Instalação ao **Ministério da Fazenda**, conforme regra já mencionada na tabela anterior (IV do § 1º do art. 483). (art. 484,§2º)

💡 Isso assegura **tempo mínimo para ajustes administrativos** antes do início do repasse federal.

Correção do Financiamento

O valor financiado será corrigido pela Selic, desde o **Desembolso da União** até o **Ressarcimento pelo CGIBS**. (art. 484,3º)

Devolução à União

(art. 484,§4º)

O CGIBS **devolverá os valores financiados em**:

• **20 parcelas SEMESTRAIS** sucessivas.

↳ **Início: junho de 2029**

💡 A devolução é obrigatória, mas foi estruturada de forma parcelada e gradual para **evitar impacto excessivo no fluxo de caixa do CGIBS**, garantindo sustentabilidade financeira ao Comitê.

Garantias do Ressarcimento

(§5º, alterado e incisos incluídos pela LC nº 214/2025) ✎

O CGIBS deve oferecer **garantias IGUAIS ou SUPERIORES ao valor financiado**. Podem ser:

💡 Essa exigência de garantia existe para **assegurar à União o efetivo ressarcimento dos valores financiados**, reduzindo o risco fiscal da operação de crédito e conferindo segurança jurídica ao financiamento concedido para a instalação do CGIBS.

1. Arrecadação do IBS

Parte da arrecadação do IBS poderá ser usada como garantia e, se necessário, repassada à União:

Ano	Valor (R\$)
2029	1%
2030	0,5%
2031	0,33%
2032	0,25%
2033 a 2028	0,1%

💡 Essa destinação **não afeta os demais usos do IBS** e **tem finalidade exclusiva de garantir o ressarcimento**.

2. Aplicações Financeiras

Rendimentos das aplicações financeiras com receitas próprias do CGIBS também podem ser também usados como garantia.

Fiscalização pelo TCU

O **Tribunal de Contas da União (TCU)** pode **FISCALIZAR somente os recursos repassados pela União, e somente até o seu ressarcimento integral**. (art. 484,§6º)

💡 Essa regra **protege o erário Federal ao assegurar o controle sobre os recursos financiados pela União**, sem ampliar a fiscalização para além desses valores, preservando a autonomia do CGIBS na gestão de suas receitas próprias e nas decisões administrativas dos Entes Federativos.





Verificação da Aplicação Prática das Regras do CGIBS em 2025

Você viu que a LC nº 214/2025 já trouxe, no próprio texto, regras e prazos aplicáveis ao ano de 2025. Como já passamos de 2025, para que você consiga compreender corretamente os desdobramentos práticos dessas normas, vou apresentar a seguir o que efetivamente aconteceu ao longo deste ano em relação à instalação e ao funcionamento do CGIBS.

Instalação do Conselho Superior (Art. 483, caput) [COMSEFAZ]	Regra	O Conselho Superior deveria ser instalado em até 120 dias da publicação da LC.	
	O que ocorreu	✓	O Conselho foi instalado em 16 de maio de 2025 , dentro do prazo legal.
Indicação dos Membros (Art. 483, §1º, I) [CGIBS]	Regra	A indicação dos membros titulares e suplentes deveria ocorrer em até 90 dias , com publicação no DOU.	
	O que ocorreu	✓	Os Estados e o Distrito Federal cumpriram o prazo de indicação , conforme publicado no DOU. Já os representantes dos Municípios só foram indicados após a sanção da LC nº 227/2026 (conforme §§ 2º, 5º e 5º-A do art. 481).
Posse dos Membros (Art. 483, §1º, II) [COMSEFAZ]	Regra	A posse seria considerada no: • No 1º dia útil da 2ª semana após publicação dos nomes no DOU, <u>OU</u> • No limite de 120 dias se ainda houvesse pendências.	
	O que ocorreu	✓	A posse dos Membros Estaduais seguiu o rito previsto . A posse dos Membros Municipais ocorreu após as indicações de 2026, conforme nova regulamentação da LC nº 227/2026 .
Eleição da Presidência (Art. 483, §1º, III) [CGIBS]	Regra	Os membros titulares deveriam eleger entre si o Presidente e 2 Vice-Presidentes .	
	O que ocorreu	✓	A eleição ocorreu em agosto de 2025, com Flávio César Mendes de Oliveira eleito Presidente .
Comunicação Oficial ao Governo Federal (Art. 483, §1º, IV) [CGIBS]	Regra	Presidente do CGIBS deveria comunicar ao Ministro da Fazenda a instalação do Conselho e indicar a conta bancária para repasse da União	
	O que ocorreu	✓	A comunicação e a indicação da conta bancária ocorreram em 24 de setembro de 2025 , conforme exigido.
Gestão Provisória e Infraestrutura (Art. 483, §§ 2º a 5º) [CGIBS]	Regras	Despesas até o aporte seriam custeadas pelos Entes de origem e ressarcidas a partir de 2026 Enquanto não houvesse sistema próprio, o CGIBS poderia firmar acordos com Entes para uso de sistemas estruturantes como o Siafic .	
	O que ocorreu	✓ ✓	As despesas iniciais foram viabilizadas com apoio dos Entes membros. O site institucional foi lançado em novembro de 2025 , evidenciando o início da estruturação administrativa.

⚠️ Aviso Importante!

A LC nº 227/2026 alterou diversos dispositivos da LC nº 214/2025.

Por isso, fique atento(a): **algumas questões anteriores podem estar desatualizadas em relação à nova redação legal**. Assim que novas questões forem cobradas com base nas alterações da LC 227, os cadernos serão atualizados e complementados.

CADERNO DE QUESTÕES

Questões de Prova

Apostila 11: Comitê Gestor do IBS (CG-IBS)
(CLIQUE PARA ACESSAR)

Inéditas

Apostila 11: Comitê Gestor do IBS (CG-IBS) [INÉDITAS]
(CLIQUE PARA ACESSAR)



Durante a leitura do conteúdo da apostila, você encontrou **ícones de morcego** em pontos estratégicos do texto. Esses ícones sinalizam **assuntos já cobrados pelas bancas**, funcionando como **atalhos temáticos** que direcionam você a **questões específicas do TEC Concursos** exatamente sobre aquele conteúdo.

Como aproveitar melhor:

- 🦇 Ao ver o ícone, clique no link indicado ou resolva depois.
- 🦇 Use esses ícones como “âncoras” de revisão: volte a eles após cada bloco teórico.
- 🦇 Isso cria um **ciclo ativo de leitura + prática direcionada**.



Como Usar o Caderno de Questões de Forma Estratégica

• Resolva questões só depois de estudar a apostila

- Conclua a leitura completa da apostila antes de iniciar os exercícios.
- Dependendo do tamanho do caderno, **divida a resolução em dois momentos diferentes**, para evitar fadiga mental e repetição excessiva de questões sobre o mesmo assunto.
- Utilize o modo aleatório** (ícone indicado ao lado) ao resolver as questões.
- Isso evita que você **decore a sequência das respostas** e fortalece **a fixação real do conteúdo**.



• Crie seu próprio caderno de favoritas

- Sempre que **errar** ou **sentir dificuldade**, clique na **estrela** (ícone indicado ao lado) no TEC Concursos.
 - Essas questões formarão o seu **caderno pessoal de revisão**, baseado nos pontos que **você mais erra ou têm dificuldade de aprender**.
- Se encontrar uma questão que trata de algo **ainda não estudado**, favorite e anote.



• Fique ligado aos padrões e estratégias das bancas

- Identifique os **assuntos mais recorrentes**.
- Atente-se às **pegadinhas frequentes**.
- Vá se familiarizando com o “jeito” da banca cobrar cada assunto.

• Acompanhe as novas questões da Reforma Tributária

- Como é um tema **recente e com alta incidência em concursos**, fique de olho nas **questões mais novas**.
- Quando surgirem, **adicione ao seu caderno de revisão**, elas são valiosas para consolidar o conteúdo atualizado!

Encerramos a Apostila 11 com o estudo completo sobre o **Comitê Gestor do IBS (CGIBS)**, sua estrutura, instalação e funcionamento. Na próxima etapa, avançaremos para os **Regimes Diferenciados de Tributação**, tema essencial para compreender os tratamentos específicos aplicados a setores estratégicos da economia.

Até a próxima!

AD AUGUSTA PER ANGUSTA

“Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.” — *Filipenses 3:14*